

0000634-56.2022.8.26.0541

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Promotor de Justiça:

Dr. Felipe Bragantini de Lima - presente

Averiguado:

MARIANA CORREIA DA SILVA e JEFERSON CARDOSO DA SILVA - presente

Advogado plantonista:

Dr. José Marcelo Breijão Ártico - presente

Data da audiência:

01/07/2022 às 15:30h

Iniciados trabalhos, dada a palavra ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, ., Centro - CEP 15775-000, Fone:

(17)3631.3099, Santa Fe do Sul-SP - E-mail: santafe2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

0000634-56.2022.8.26.0541

Classe Assunto

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Promotor de Justiça:

Dr. Felipe Bragantini de Lima - presente

Averiguado:

MARIANA CORREIA DA SILVA e JEFERSON CARDOSO DA SILVA - presente

Advogado plantonista:

Dr. José Marcelo Breijão Ártico - presente

Data da audiência:

01/07/2022 às 15:30h

Iniciados trabalhos, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "MM. Juiz: Versam os autos sobre delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Analisando os autos, reitero a cota ministerial de fls. 147 e proponho ao autor do fato a pena de advertência, requerendo sejam instados o autor do fato e seu defensor a manifestarem-se em termos de aceitação ou não." Pelo autor do fato MARIANA CORREIA DA SILVA e JEFERSON CARDOSO DA SILVA e seu defensor foi dito que ACEITAVAM a proposta do Ministério Público. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Trata-se de delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. A proposta formulada foi aceita pelo autor do fato e seu defensor. Assim, diante da aceitação pelo autor do fato e seu defensor, ACOLHO a proposta do

Ministério Público, com fundamento no artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95 e APLICO ao autor do fato MARIANA CORREIA DA SILVA e JEFERSON CARDOSO DA SILVA a pena de advertência. Deverá ser observado que, na forma do art. 76, § 6º, a imposição da sanção acima não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no § 4º do mesmo dispositivo, bem como não importará em reincidência." Em seguida, foi o(a) acusado(a) ADVERTIDO sobre os efeitos nocivos das drogas, tanto no que diz respeito aos malefícios à saúde, como aos problemas familiares e sociais causados pelo consumo de substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Foi AINDA o(a) acusado(a) ADVERTIDO pelo MM. Juiz sobre as consequências legais do uso de droga, entre elas: a) age sobre o sistema nervoso central; b) causa dependência psíquica e/ou física; e c) dano à sua saúde (pública e social). Após, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: "Vistos. Tendo em vista que o autor do fato foi advertido nesta oportunidade, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de MARIANA CORREIA DA SILVA E JEFERSON CARDOSO DA SILVA, e determino que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, na forma do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Tendo em vista o manifesto desinteresse recursal das partes, certifique-se o imediato trânsito em julgado. Efetuem-se as anotações e comunicações de praxe. No mais, arquivem-se os autos, cumpridas e observadas as formalidades legais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maicon Renato Gonçalves Preto, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Ré: